

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5653/2537	นาย อม ร แซ่ลิ่ม	โจทก์
	นาย ธิติ เพชรอภิรักษ์ กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท นำ สิน ประกันภัย	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างขับรถชนรถโจทก์โดยละเมิดโดยต่างคนต่างประมาท และไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าใครประมาทมากกว่ากันจึงต้องฟังว่าประมาทเท่าเทียมกัน ศาลมีอำนาจกำหนดความรับผิดของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 โดยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ตนกระทำขึ้นต่อโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-0240 สงขลา จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน น-3466 พิจิตรด้วยความประมาทเลี้ยวรถตัดหน้าอย่างกะทันหัน โดยเปลี่ยนจากช่องเดินรถฝั่งซ้ายมายังฝั่งขวาเพื่อกลับรถ เป็นเหตุให้รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน 10-0666 สงขลา ของจำเลยที่ 3 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 ขับตามรถจำเลยที่ 1 ความเร็วสูงในช่องเดินรถกับจำเลยที่ 1 หักหลบรถจำเลยที่ 1 พุ่งเข้าชนรถโจทก์ ซึ่งขับสวนทางมาได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 3 นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 2 ด้วย โจทก์ต้องซ่อมแซมรถเป็นเงิน 81,090

บาท ต้องเสื่อมสภาพคิดเป็นเงิน 150,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถึงวัน
ฟ้องเป็นเงิน 2,982.55 บาท รวม 234,072.55 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วม
กันและแทนกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวนดังกล่าวกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 81,090 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทของคนขับรถของโจทก์และ
จำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ขับรถตัดหน้ารถจำเลยที่ 2 ซึ่งขับมาด้วยความ
เร็วปกติ ในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 หักหลบและชนกับรถโจทก์
ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทนำสินประกันภัย จำกัดเข้ามาเป็นจำเลย
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า เหตุเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 ฝ่ายเดียว ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามและจำเลยร่วมกันชำระเงินจำนวน
121,090 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 81,090
บาท นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้
จำเลยทั้งสามและจำเลยร่วม ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 101,690 บาทให้แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากเงิน 61,690 บาท นับแต่วันที่ 1

สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงมาว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน น-3466 พิจิตรและจำเลยที่ 2 ผู้ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน 10-0666 สงขลาถูกจ้างของจำเลยที่ 3 ระหว่างเกิดเหตุขับรถหมายเลขทะเบียน 10-0666 สงขลา ของจำเลยที่ 3 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 ต่างขับรถด้วยความประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเป็นเหตุให้ชนรถโจทก์โดยละเมิด และระหว่างเกิดเหตุจำเลยร่วมเป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถของจำเลยที่ 3 จำเลยร่วมฎีกาปัญหาข้อกฎหมายข้อแรกว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้หยิบยกข้อกฎหมายที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่าหากฟังว่าจำเลยทั้งสามและจำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์จำเลยที่ 1 ฝ่ายหนึ่งและจำเลยที่ 2 ที่ 3 กับจำเลยร่วมอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องแบ่งความรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์คนละครึ่งจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างขับรถโดยประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์คราวเดียวกัน และความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่อาจแบ่งแยกความรับผิดชอบได้ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันนั้นเป็นการวินิจฉัยแล้วว่า เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างกระทำละเมิดไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ควรแบ่งส่วนความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อโจทก์อย่างไรหรือไม่แล้ว ฎีกาของจำเลยร่วมข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต่อไปตามที่จำเลยร่วมฎีกามีว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดชอบร่วมกันเป็นการไม่ชอบเพราะการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นกรณีต่างคนต่างกระทำแม้ทำให้โจทก์เสียหายในคราวเดียวกันก็ไม่ใช่กรณีร่วมกันทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 432 เมื่อค่าเสียหายของโจทก์มีจำนวนที่แน่นอนแล้วจะต้องแบ่งส่วนความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฝ่ายละครึ่งนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ต่างคนต่างประมาทและไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าใครประมาทมากน้อย

กว่ากันจึงต้องฟังว่าประมาทเท่าเทียมกัน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีอำนาจกำหนดความรับผิดของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 โดยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ตนกระทำขึ้นได้"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นิเวศน์ คำทอง-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่มีบุคคลหลายคนมีความผูกพันในอันที่จะต้องชำระหนี้ในหนี้รายเดียวกัน หากหนี้ที่ต้องชำระที่เกิดจากสัญญา และกรณีเป็นหนี้สงฆ์บุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบอย่างเป็น "ลูกหนี้ร่วม" ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 297 และหากหนี้นั้นเป็นหนี้อันจะแบ่งกันชำระมิได้โดยไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดจากสัญญาหรือนิติเหตุใด ๆ ก็ตามบุคคลหลายคนเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเช่นกัน ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 301 กรณีหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด หากมีบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิดบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น ตามมาตรา 432 ซึ่งเป็นความรับผิดชอบในลักษณะลูกหนี้ร่วมนั่นเอง แต่ในกรณีที่บุคคลหลายคนต่างกระทำละเมิดโดยมิได้มี

เจตนาร่วมกันทำละเมิดแม้เกิดความเสียหายอันเดียวกันแก่บุคคลอื่น บุคคลเหล่านั้นก็หาจำต้องร่วมกันรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดในลักษณะลูกหนี้ร่วมแต่อย่างใดไม่ เมื่อผลแห่งละเมิดมิใช่หนี้อันจะแบ่งกันชำระมิได้ กรณีเช่นนี้บุคคลที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจนเต็มจำนวนจากที่ทำละเมิดคนใดคนหนึ่งได้โดยสิ้นเชิง และบุคคลหลายคนที่ทำละเมิดจะเกี่ยวกันรับผิดชอบตามสัดส่วนแห่งพฤติการณ์ที่ตนกระทำหาได้ไม่(คำพิพากษาศาลฎีกา 4446-4449/2528,382/2529 และ 3558/2537) คดีนี้ เป็นกรณีที่บุคคลหลายคนต่างทำละเมิดโดยประมาทแล้วเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดมิใช่เป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งกันชำระได้ เพราะต่างต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดของตน ตามมาตรา 438 และบทบัญญัติในมาตรานี้น่าจะมีใช้กรณีที่จะนำมาปรับบทให้บุคคลหลายคนที่ต่างทำละเมิดต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมได้ ทั้งกรณีไม่อาจที่จะปรับด้วยมาตรา 432 วรรคแรกตอนท้าย ให้รับผิดชอบกันอย่างลูกหนี้ร่วมได้เช่นกัน สมชัยที่มาอุทมากร